AI 时代
法律文献检索指北

在纷繁的
信息之间
找到可靠的来源
走向更清晰的思考

LEGAL
RESEARCH
IN THE AGE OF AI

检索方法 | 资源导航 | 核验与引用

适用于法律学习 · 学术研究 · 实务资料查找

从问题出发
在文献中穿行
辨别、核验、比较
并建立属于自己的
研究路径



编者
余客

2026 年 10 月

检索方法 / 资源导航 / 核验与引用

AI 时代
法律文献检索指北

编者　余客

第一版　v1.1 链接增补版
2026 年 10 月
适用于法律学习、学术研究与实务资料查找

本版整理日期：2026 年 10 月 18 日

v1.1 图谱与 SOP 导航

各章页眉的“配套图谱”和章首页页脚的入口，可直接打开本章操作流程或任务演练。

图谱围绕手动检索，列明输入、操作、判断、补查路径与结束条件。

从任务出发

全书任务导航　通用检索 SOP

未检出、无权限、仅摘要：进入受阻与补查决策树

按章节打开配套内容

章节	可点击入口
第一章	通用检索 SOP
第二章	规范与历史版本
第三章	案例与裁判文书
第四章	检察与公共法律服务
第五章	学术文献
第六章	主体与交易核查
第七章	专项资料
第八章	域外法与国际资料
第九章	三组操作演练
第十章	成果整理与交付
第十一章	工具与开放项目

操作演练与记录模板

三组教学演练

下列演练使用教学设定，展示查询路径、比较方法与阶段成果。实际操作时，在日志中记录自己的查询时间、权限及取得的材料。

历史规范：跨越民法典施行时间的合同问题

类案比较：客户名单争议

检察服务：12309 公开资料与本人案件服务分流

六份可复制模板

任务卡与逐轮检索日志

规范与历史版本对照表

类案比较与相反材料记录表

学术文献阅读矩阵

检索报告与交付清单

资源维护与图谱修订记录

阅读与更新

配套页面包含 Mermaid 决策树、编号操作说明和独立 SVG 图谱。打开 SVG 可放大阅读，模板可复制后填写。

本 PDF 的配套链接固定到 v1.1 图谱内容，便于回查；后续更新、勘误与新增资源请访问仓库首页。

打开 GitHub 仓库首页与最新内容

https://github.com/yuke2027/ai-era-legal-research-guide

编写说明

读者与范围

本手册面向法学学生、研究人员及日常从事法律资料查找的读者，以中国内地法律检索为主，兼及港澳台地区、主要外国法域与国际资料。重点训练问题拆解、入口选择、原文核验、类案比较和检索报告制作。

使用方法

初学者先读第一至三章；办理具体任务时，按目录转入相关资源专题；形成报告时使用第十章的记录表。第九章通过假设情境演示操作顺序。

资源选择

优先列出官方来源，再介绍商业数据库、公开项目及研究指南。官方来源、文本法律地位和事实证明力分别判断。平台公开收录不等于该领域全部材料，任何未检出结果都应附日期、条件与权限范围。

版本与来源

本版整理日期为 2026 年 10 月 18 日。正文网址供定位资料，关键规则以书末编号来源说明追溯。商业产品与开放项目依据公开文档介绍，本版未开展付费功能横向测试或项目安装实测。推荐书目按学习主题与使用场景介绍。

目录

v1.1 图谱与 SOP 导航 **2**

操作演练与记录模板 **3**

编写说明 **4**

资料性质与核验原则 **8**

第一章　检索流程与工具选择 **9**
1.1 一次检索的完整流程 9
1.2 建立可复用的检索式 10
1.3 检索失败的排查 11
1.4 入口与访问方式 12

第二章　法律法规与政策文件 **14**
2.1 规范文本的检索入口 14
2.2 立法背景与审议资料 15
2.3 历史版本核验 16
2.4 地方文件与裁量基准 17
2.5 信息公开与历史档案 18

第三章　司法案例与法院服务 **20**
3.1 案例与裁判文书入口 20
3.2 案例类型与参照规则 21
3.3 公开答疑与关联检索 22
3.4 跨平台补查 23
3.5 法院公告与在线服务 24

第四章 检察与公共法律服务 26
4.1 12309 中国检察网 26
4.2 检察公报与地方渠道 27
4.3 行政复议资料与服务 28
4.4 12348 与法律服务机构 29

第五章 学术文献与研究资料 31
5.1 学术数据库与文献追踪 31
5.2 图书与研究指南 33
5.3 课题与研究团队 33

第六章 主体与交易信息核查 35
6.1 主体信用与诉讼信息 35
6.2 社会组织与非企业主体 37
6.3 证券金融监管资料 38
6.4 反垄断与经营者集中 39
6.5 资产与登记信息 40
6.6 建筑资质与环境许可 42
6.7 合同示范文本 43

第七章 专项资源检索 44
7.1 标准与税收政策 44
7.2 多元解纷与政府采购 45
7.3 知识产权与证券披露 45

第八章 域外法与国际资料 47
8.1 主要域外法入口 47
8.2 欧盟国际组织与区际资料 49
8.3 美国与英国案件资料 51
8.4 加拿大与人权资料 51
8.5 国际贸易案例与工作论文 52
8.6 条约与国际仲裁 53

8.7 涉外知识产权 54
8.8 判例后续引用核查 55

第九章 检索任务示范 57
9.1 三项基础练习 57
9.2 历史规范检索 58
9.3 类案比较与反例 59
9.4 企业监管信息核查 60
9.5 涉外仲裁专题检索 61
9.6 同一事件的多程序检索 62

第十章 检索成果与资料管理 64
10.1 检索记录与报告模板 64
10.2 类案比较记录表 65
10.3 引用与来源记录 66
10.4 AI 辅助检索与核验 67
10.5 资料管理与更新 68
10.6 留档与未检出表述 69

第十一章 开放项目与延伸阅读 71
11.1 中文文库与资源导航 71
11.2 文档处理与引文提取 72
11.3 中文教材与操作手册 73
11.4 研究指南与资源维护 74

来源说明规范与官方文件 75

来源说明平台与出版物 76

来源说明项目与维护 77

资料性质与核验原则

先判断材料回答什么问题

规范文本用于查找行为标准和法律依据；裁判、行政决定和检察文书用于识别具体案件的处理；政策解读、新闻与办事指南用于理解背景和程序。材料由官方发布，并不意味着其每一段内容都是规范条文。

区分三种判断

法律效力涉及制定机关、文件类型、适用范围与时间；事实证明力取决于内容、取得方式及相关证据；检索价值则在于材料能否帮助找到问题和原文。三者不能相互替代。

原始材料与二次整理

数据库摘要、案例要旨、学术评注和生成式 AI 输出应追踪至对应原文。引用法院意见时核对裁判理由；引用作者意见时核对正文与页码；引用法规时核对条款和版本。

访问状态的含义

公开页面：可面向公众浏览，附件或全文仍可能受限。注册或订阅：依账号、机构与套餐开放。身份权限：需具有相应案件或业务资格。访问受阻与未检出应分别记录。

保存与使用

保存原文、来源、查询条件和获取时间，按实际授权使用附件。研究留档不自动满足诉讼证据要求；涉及个人信息和未公开案件材料时，仅使用完成任务所必需的信息。

01

第一章

检索流程与工具选择

1.1 一次检索的完整流程

把事实描述改写成检索问题

先写清主体、行为、时间、地点和希望解决的事项。将“对方违约怎么办”拆为合同义务、违约事实、责任形式、程序选择和证据要求。每个子问题单独记录，避免在同一检索式中堆入全部事实。

建立关键词组

关键词类型	用途与使用提示
法律概念	示例：表见代理、违约金、管理费 作用：定位规范与裁判争点
事实要素	示例：授权、印章、验收、付款 作用：筛选事实相近的材料

关键词类型	用途与使用提示
同义或相关表达	示例：注意义务、审查义务；无权代理、代理权外观 作用：扩大查找范围
范围条件	示例：法域、时间、法院、文件类型 作用：在初步命中后收窄结果

由宽到窄并保留相反结果

先用核心概念查找通行术语和代表性材料，再加入一个关键事实。结果过多时增加字段限制；结果过少时先撤去地域、年份等限制，再替换同义词。对关键结论分别查找支持与否定的裁判理由，记录导致结论不同的事实条件。

通用检索示意：表见代理 AND（注意义务 OR 审查义务）。各平台的逻辑符、短语匹配和字段语法不同，应以平台帮助为准；不支持逻辑式时分多轮输入。

回到原文核实

法规检查公布与施行日期、修订记录、失效信息及适用地域；案例检查案号、审级、裁判日期、生效情况和后续程序；论文检查作者、刊物、年份、页码和实际论证。摘要中的观点必须在正文中找到对应位置。

输出并安排复核

至少形成问题清单、核心依据、相反资料、适用分析和待核事项五部分。对时效敏感事项，在提交报告、签约或采取程序行动前，再检查规则与事实是否变化。保存原文、链接、查询条件和检索日期。

1.2 建立可复用的检索式

先把问题拆成三组词

以“员工离职后带走客户资料”为假设：法律概念可包括商业秘密、竞业限制；行为词包括复制、下载、披露、使用；资料词包括客户名单、交易习惯、报价。先判断问题属于何种法律关系，再分轮检索，不把所有词一次输入。

三轮检索示范

第一轮用“商业秘密”定位规范和常用术语。第二轮分别组合“客户名单”“保密措施”，查找争点。第三轮加入已经掌握的关键事实，例如是否签订保密协议、资料是否公开。结果过少时撤掉次要事实词，保留争点。

精确定位与字段选择

已有文号、案号、标准号或完整题名时，先用稳定标识定位。研究法院理由时，优先选择平台提供的“本院认为”或“裁判理由”字段；查具体当事人时选择主体字段。不同字段回答的问题不同。

逻辑式只作示意

商业秘密 AND（客户名单 OR 客户信息）是概念组合示意。AND、OR、引号、空格和截词符在不同平台可能含义不同；不支持时拆成多轮。先阅读该平台帮助，再记录实际输入内容。

保留可重做的记录

记录平台与子库、输入字段、检索式、过滤条件、查询日期和筛选理由。不要只记录结果数量；保存最有解释力的原文及被排除的重要材料。

1.3 检索失败的排查

没有结果

依次检查错别字和标识格式；撤销年份、地域等筛选；用全称及曾用名分别检索；把生活用语换成法律概念；更换字段或子库。每次只改变一个主要条件，判断是哪项限制导致漏检。

结果太多

先限定资料类型，再限定法律关系和争点，最后加入决定性事实。不要仅凭法院层级或最新日期筛选；时间和层级限制可能排除必要的历史材料与相反观点。

同一问题出现相反答案

核对事实发生时间、规范版本、程序阶段和证明责任。对案例比较法院最终采纳的理由；对法规检查是否同名异地。把能够解释差异的条件列出来，不以搜索排序决定取舍。

网页失效或无法下载

复制完整标题、文号或案号，到原发布机关及其公报重新查找，再用其他数据库补查。只有转载时，注明转载出处及尚未取得原件；不要根据链接失效推断文件已废止。

可直接使用的搜索引擎示例

site:court.gov.cn 法答网精选答问诉讼时效

site:samr.gov.cn 经营者集中行政处罚

这些是搜索引擎的站点限定示例，不适用于所有数据库站内搜索。搜索摘要只用于定位，点开原文后再判断。

结束与升级

经过关键词和范围调整仍无结果时，列明缺口：公开范围、收录时间、账号权限或检索词尚不确定。转查主管机关、图书馆或其他合法渠道，报告中保留检索边界。

1.4 入口与访问方式

先用免费官方入口核实

明确规范、裁判或决定的名称后，优先回到发布机关。官方入口的覆盖范围也有边界；一个机关未公开的信息，不能据此推断其他机关或全部历史档案都不存在。

再用机构订阅扩大检索

学校、单位或公共图书馆可能提供数据库访问。通过图书馆数据库导航确认订阅范围、校外访问方式及账号要求。平台允许检索，不代表可以获取全部全文或使用所有分析功能。

商业工具按任务选择

需要字段筛选、关联资料、双语文本或专业评注时，再选择相应产品。比较同一问题的原文定位、版本提示、相反材料和导出记录，不用数据库宣传数量替代质量判断。

本手册的访问标识

“公开”表示设有公众访问页面，附件下载条件见具体条目；“注册或订阅”表示相应功能按账号权限与套餐开放。核对基准：2026 年 10 月 18 日。

建立一条替代路径

每个常用工具至少保留一个替代入口：法规回发布机关，案例回法院或其他公开文书库，论文回期刊与图书馆，监管信息回作出决定的机关。替代来源仍须核实版本与完整性。

02

第二章

法律法规与政策文件

2.1 规范文本的检索入口

入口	用途与使用提示
国家法律法规数据库 https://flk.npc.gov.cn/	主要用途：法律法规及司法解释等规范文本 使用要点：同时查阅历史版本与相关修改决定
国家行政法规库 https://xzfg.moj.gov.cn/	主要用途：行政法规文本及沿革 使用要点：比对施行时间和历史沿革
国家规章库 https://www.gov.cn/zhengce/xxgk/gjgzk/index.htm	主要用途：现行有效部门规章和地方政府规章 使用要点：历史版本另查制定机关、公报与修改废止文件
国务院政策文件库 https://sousuo.www.gov.cn/zcwjk/	主要用途：行政法规、规章及公开政策文件 使用要点：区分文件性质，查找附件与配套文件

入口	用途与使用提示
最高人民法院 https: //www.court.gov.cn/	主要用途：司法解释、司法文件及权威发布 使用要点：按标题、文号检索，核对发布原文
地方人大和政府官网	主要用途：地方性法规、规章及地方政策 使用要点：从对应地区官网进入法规或政府公报栏目

操作顺序

（1）用规范名称或法律概念定位文件；（2）阅读调整对象、适用范围与关键条款；（3）查看修改、废止及过渡安排；（4）检索实施细则、配套规则和解释文件；（5）保存与争议时间对应的版本。

三个容易混淆的问题

公布日期与施行日期不同。处理历史事实时，不能只下载当前文本，还应核查当时规则及时间效力安排。

同名文件可能由不同机关或地区发布。引用时写明完整名称、制定机关、文号、版本和条款；不凭简称判断效力层级。

政策解读、答记者问和办事指南有助于理解制度，但其性质与规范原文不同。报告中分别列示，不把解读中的表述直接当作法条。

2.2 立法背景与审议资料

中国人大网与公报

入口：https://www.npc.gov.cn/

访问：公开。查找法律草案说明、审议结果报告、修改情况汇报、常委会公报和公开备案审查资料。它们可以说明制度背景及条文变化，但应与现行法律文本分别标注。

从条文回溯立法过程

先在国家法律法规数据库定位正式文本，记录公布日期、通过日期与条款。再在中国人大网按法律名称组合“草案说明”“审议结果报告”等词查找，并记录对应审次与时间。

建立版本链

用“原条文—修改内容—施行日期—过渡安排”四项组织材料。草案被删除或修改的内容，可以提供研究线索；不能仅因草案曾出现某表述，就当作最终法律的规定。

备案审查材料的使用

按规范名称、问题类型和年份查找公开报告与案例。核对材料讨论的具体规范、审查问题和处理方式；年度报告中的概括性介绍不必然包含完整案件事实与处理文件。

替代与补查

从相应人大公报、地方人大官网和正式出版的立法资料集补查。商业数据库的释义或背景资料适合发现线索，关键引文仍记录原始文献名称、时间和页码。

2.3 历史版本核验

先画事实时间线

分别记录行为发生、法律关系建立、持续履行、损害发生以及程序启动时间。一个案件可能包含多个时间点，不能只以起诉日期选择全部实体规则。

再画规范时间线

记录公布、施行、修改、废止日期以及有关时间效力规定。检索现行法时同时打开修改决定与过渡条款；历史事实则保留当时文本与后续文本，逐项分析。

逐条填写四个问题

（1）待解决的是实体问题还是程序问题？

（2）关键事实发生在规范实施前、后，还是跨越实施日？

（3）有无专门时间效力、衔接或例外规定？

（4）所选条款与事实之间如何连接？

记录模板

规范名称及文号：_____

公布 / 施行日期：_____

适用条款与版本：_____

相关修改及时间效力文件：_____

选择理由和未解决事项：_____

核验后的写法

“本项检索围绕某时间段的某行为展开，已保存相关版本；是否适用后续规则，须结合时间效力规定及持续行为事实判断。”有明确结论时紧接具体条文和理由，不以“最新版”替代适用分析。

国家规章库以现行有效规章为主要检索对象。历史材料还应查询制定机关公报及清理决定，不能由库内未命中认定文件从未存在。

2.4 地方文件与裁量基准

从制定机关查到附件

地方文件先确定地区、机关和事项。在人大、政府及主管部门官网按完整标题、文号检索，再检查政府公报、政策文件库和附件。行政规范性文件、部门规章、政策解读分别标注，不因都出自官网就视为同一类规范。

裁量基准怎样查

研究行政处罚时，在主管机关官网组合“事项名称 + 行政处罚裁量基准”，必要时换用“裁量权基准”“裁量标准”。查看配套表格中的违法情形、情节、裁量档次与适用说明，并核对制定依据和地域。

用清理目录检查状态

找到文本后，继续查“修改”“废止”“失效”“继续有效”和文件清理结果。目录公布日期、文件施行日期与行为发生日期分别记录；找不到现行状态时写明待核，不根据网页仍可打开推定继续有效。

输出一份版本对照

记录：文件名与文号、制定机关、适用地域、公布与施行日期、附件版本、清理决定、事实发生时间及拟引用条款。历史争议保留当时文本，并继续检查过渡规定。

规范检索起点：https://flk.npc.gov.cn/

地方规章及文件还需回到对应机关核对。

2.5 信息公开与历史档案

网上未检出后的顺序

先换用完整标题、文号、曾用机关名称查原发布机关与公报；其次查地方文件库和历史页面；仍缺资料时，判断应向行政机关申请信息公开，还是向档案馆提出查档申请。两者的对象、条件和程序不同。

政府信息公开申请

从拟申请机关官网的“政府信息公开指南”进入，先确定谁制作或保存目标文件。说明文件名称、形成时间、事项和其他识别线索，申请取得已有政府信息；不要把申请写成要求机关替自己论证法律问题。

条例参考：https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/zfxxgkzd/art/2023/art_afa0bd98204d446d8272491b8e461400.html

全国档案查询利用服务平台

入口：https://cxly.saac.gov.cn/

按平台要求实名注册，查看目标档案馆的查档范围和须知，再提出申请。可用于历史文件和事实材料的查找；平台连接查档服务，不代表全部馆藏已公开或可直接下载。

官方指南：https://www.saac.gov.cn/daj/qgdacxlyfwptapp/202507/b1810b4388104a2ba7f9df28cc48fdcd.shtml

保存过程与结果

将检索、申请、受理、补正和答复分别记录。取得材料后核对形成机关、日期、完整性及复制件说明。申请未获提供、没有权限和材料不存在是不同结果，不能互相替代。

03

第三章

司法案例与法院服务

3.1 案例与裁判文书入口

入口	用途与使用提示
人民法院案例库 https://rmfyalk.court.gov.cn/	适合查找的材料：指导性案例和经审核入库的参考案例 核验重点：入库编号、裁判要旨与基本事实
中国裁判文书网 https://wenshu.court.gov.cn/	适合查找的材料：公开裁判文书及具体案件 核验重点：全文、案号、审级与后续裁判
最高人民法院及其公报 https://www.court.gov.cn/ https://gongbao.court.gov.cn/	适合查找的材料：指导性案例、典型案例、公报案例 核验重点：发布批次、原文和案例类型

入口	用途与使用提示
北大法宝 https://www.pkulaw.com/	适合查找的材料：法规案例关联与专题检索 核验重点：平台摘要与裁判原文分开核读
威科先行 https://www.wkinfo.com.cn/	适合查找的材料：法规案例检索及专业解读 核验重点：收录范围、版本与账号权限

类案比较方法

先在案例库中寻找与争点直接相关的案例，再扩展到公开裁判文书及专业数据库。筛选顺序可以从案由和核心概念开始，再加入决定性事实、地域、法院和时间。上述顺序是检索方法，不是不同案例类型的法律效力排序。

对每个候选案例至少比较四项：法律关系是否相同；决定性事实是否接近；适用规则及其版本是否一致；案件处于实体审理还是程序处理阶段。案件结果相同但理由不同，不能作为同一规则的简单重复证据。

阅读与引用

先看诉讼请求和争议焦点，再读事实认定、裁判理由和结论。区分当事人主张与法院认定；确认引用的是法院理由，而非上诉意见。记录支持和不支持本次判断的内容，并解释事实差异。

案例类型、参照规则与援引方式见第 3.2 节。公开文书存在不公开、隐名及收录范围等限制，检索数量不能直接用于推断某法院全部案件的裁判倾向。

3.2 案例类型与参照规则

指导性案例

指导性案例有专门的参照规则。对基本案情和法律适用相类似的案件，应按有关规定参照其裁判要点；引述时作为裁判理由，不作为裁判依据。还须核对是否与新规则冲突或已被替代。[1][2]

入库参考案例

《人民法院案例库建设运行工作规程》第十九条规定法院审理案件应检索案例库并参考入库类似案例；第二十一条明确，相关理由和要旨可以参引，但不作为裁判依据。指导性案例的使用同时适用专门规定。[1]

典型案例与普通裁判

典型案例、公报案例和普通裁判须辨明发布方式及案件背景，不能仅因来自官网或被数据库收录，就视为指导性案例。类案比较仍需分析事实、规则版本和争议焦点。

提交与回应

依前述规程第二十一条，公诉机关、当事人及辩护人、诉讼代理人等提交入库案例作为控辩或诉辩理由的，法院应在裁判文书说理中回应。报告应写明案例类型、编号、可比事实及拟援引的命题。[1]

检索报告的写法

先列适用的法律及司法解释，再列案例及其参照或参考作用。说明相似点、区别与相反材料；对入库案例核对动态调整、出库或替换；对具体案件另查相关后续程序，保存所用版本。

3.3 公开答疑与关联检索

法答网精选答问

入口：https://www.court.gov.cn/

访问：公开发布的精选答问。使用站内搜索或搜索引擎限定官网，组合“法答网精选答问”与争点，记录批次、日期、问题及答疑全文。

公开答问与内网平台

法答网本身为法院干警提供内网咨询交流服务，普通读者使用的是对外发布的精选内容。答问不是司法解释，援引时应结合其引用的规范、假设事实和发布日期分析。[6]

法信

入口：https://www.faxin.cn/

访问：注册或订阅，依具体内容与账号。通过法律知识体系、法规和案例的关联发现资料。检索后区分平台整理的规则、出版物观点与裁判原文；替代路径为法院官网、公报和其他案例数据库。

律商网 Lexis China

入口：https://www.lexiscn.com/

访问：注册或订阅，依产品权限。适合补充中英双语法律资料及实践指引。以法规名称或业务主题定位，再核对中文原文、版本和译文来源；替代路径为发布机关及机构图书馆。

一次检索的输出

将答问、法规、判决和专业评注分列。对核心观点注明“谁作出的何种表述、在什么条件下成立”，避免把不同性质的资料拼接成没有来源层次的结论。

3.4 跨平台补查

无讼案例

入口：https://wusong.itslaw.com/home

用途：案例与法规检索备选。操作：先用案号或核心争点定位，再核对正文与关联案件。访问和导出范围以当前账号为准；替代入口为人民法院案例库、裁判文书网及其他订阅库。

聚法

入口：https://www.jufaanli.com/new_searchcase

用途：按案件内容与字段查找案例。公开帮助介绍了“本院认为”等区段检索；可先选择理由字段，再输入法律概念。高级功能可能需会员；不要把不同区段的命中当作法院均已认可。

Alpha

入口：https://www.icourt.cc/product/alpha

用途：法律检索与案件协作等业务功能。按当前产品帮助选择法规、案例或相应工具，保存来源与查询条件。访问依账号和套餐；产品集成的管理、AI功能与资料检索分别评估。

统一试用题目

使用不含真实敏感信息的同一争点，在多个平台记录：能否找到已知原文；字段是否可控；版本是否清楚；能否发现相反材料；导出是否保留出处。记录用时与缺失项，不直接按结果数量排名。

公开说明与实测分开

本页介绍依据提供方公开页面，未验证全部账号功能。平台收录、语法及费用会调整；选用前查看帮助与权限说明。跨库出现同一文书只算一个来源，避免重复计数。

3.5 法院公告与在线服务

人民法院公告网

查询：https://rmfygg.court.gov.cn/web/rmfyportal/noticeinfo

按当事人、法院、公告内容和类型等可用条件查找送达、开庭、执行或破产等公告。记录公告日期、案号、发布法院及完整内容，必要时向承办法院核对后续状态。

人民法院在线服务

入口：https://zxfw.court.gov.cn/

用于相应身份和权限下的案件服务，可从当前页面进入案件、送达、阅卷等功能。它与公众使用的案例库不同；查询特定案件须按要求登录、身份核验并取得相应权限。

统一入口与旧链接

遇到旧诉讼服务网址失效时，先从法院官网确认当前入口。最高法已发布平台整合升级公告，不宜继续把旧地方入口列为固定操作路径。

官方公告：https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-4976.html

公告不是最终裁判

公告显示的是相应程序事项；庭审信息、当事人主张和裁判理由也应分开。用公告找到案件线索后，继续查相关文书或本人可访问的程序信息；公开检索没有命中不能证明不存在诉讼。

04

第四章

检察与公共法律服务

4.1 12309 中国检察网

入口：https://www.12309.gov.cn/

从首页进入案件信息公开或检察公开，分别查找公开法律文书、重要案件信息和检察听证公告。适合补充刑事案件及法律监督资料，不应只在法院案例平台检索。

公开材料怎样查

先用文号或承办检察院定位，再组合案件主题、文书种类和时间补查；以当前页面提供的字段为准。记录标题、文号、机关、日期及来源。页面未显示全文时，不能仅凭新闻摘要重建文书内容。

案件查询与阅卷

案件程序信息查询、律师在线阅卷等属于权限服务。依平台要求办理登录、身份核验、案件绑定和审核；公众可浏览的公开材料与特定案件参与人的查询权限应分开。未登录或未获授权，不能据此判断案件不存在。

办事入口另行使用

申诉、控告、国家赔偿及律师执业权利保障等属于办事入口。研究时可阅读指南；正式办理前确认管辖、材料和程序要求。提交申请后，保存受理回执或平台确认记录。

结果怎样表述

检察文书、检察机关发布的案情信息与法院裁判分别列示。核查企业时，未检出公开记录不能写成无犯罪或无在办案件；同名主体须结合已公开的身份线索核对，隐名信息可能影响命中。

使用说明与操作手册

当前操作要求见平台办事指南。律师在线阅卷历史手册可辅助理解流程，界面与材料以当前页面为准。

https://www.12309.gov.cn/xhtml/pdf/zxyj.pdf

4.2 检察公报与地方渠道

最高检官网与公报

入口：https://www.spp.gov.cn/

工作信息导航：https://www.spp.gov.cn/spp/gzxx/index.shtml

从相应栏目查找公报、指导性案例、典型案例、白皮书及公开工作资料。查规范时核对标题、文号、发布日期、施行时间和后续修改；公报中的不同材料分别判断性质。

案例与检察建议

检索指导性案例时记录批次、案例编号和要旨；检索典型案例时记录发布专题与时间。用争点搭配“民事检察”“行政检察”“公益诉讼”“检察建议”等词补查。发布报道可能只概述办案经过，应继续寻找完整材料和后续处理。

地方检察院官网

按案件所在地和承办机关进入省、市、县级检察院官网，与 12309 对应地区页面交叉查询。查地方典型案例、公开听证公告、公益诉讼公告及工作报告时，先确认网站主办单位，再记录地区与发布机关，避免将地方实践概括成全国规则。

检察听证与公益诉讼

优先从 12309 当前检察听证栏目及承办检察院公告进入；研究具体事件时保存公告时间、机关、事项及后续结果。听证公告不等于已经作出最终处理；公益诉讼线索提交入口不提供全部公开案件的检索。

统计与研究材料

工作报告入口：https://www.spp.gov.cn/spp/gzbg/index.shtml

结合官方办案数据、白皮书和报告核查统计口径。记录期间、地区、案件数或人数等单位，区分受理、办结、提出监督意见等指标，不将不同阶段的数字直接相加。

4.3 行政复议资料与服务

全国行政复议服务平台

入口：https://xzfy.moj.gov.cn/

适合查阅服务指引，并按平台要求使用申请及进度查询功能。本人案件的服务功能与社会公众可读的案例资料分开使用，不将该平台描述为全部行政复议决定的公开全文库。

典型案例与地方决定

司法部栏目：https://www.moj.gov.cn/fzgz/fzgzxzzf/fzgzfygz/

从典型案例、白皮书和工作资料发现问题，再到地方政府或司法行政机关官网查公开决定及相关材料。记录行政行为、争议焦点、处理方式、发布机关与日期。

规范版本另行核对

服务页面可能保留历史法规或旧操作说明。法律依据应回到国家法律法规数据库及正式发布机关核对，特别关注修订后的程序规则、适用时间和过渡安排。办事平台能访问，不等于其中每份法规均为现行版本。

一份材料回答一个问题

行政机关的原处理、复议决定、法院判决与解读文章分别建档。典型案例摘要适合发现分析路径；需要引用具体事实和理由时，优先取得完整决定或正式发布全文，并查后续程序。

4.4 12348 与法律服务机构

12348 中国法律服务网

入口：https://www.12348.gov.cn/

从人员机构查询及相关服务栏目寻找律师、公证、司法鉴定和法律援助等资源。该渠道主要帮助定位服务主体和办理途径；法律咨询答复不替代规范原文或个案裁判。

地方公共法律服务平台

例如广东法律服务网：https://gd.12348.gov.cn/

地方平台可提供本地机构人员信息及部分文书查验服务。功能、地域覆盖和登录要求各有不同，不能将一省的查验功能表述为全国统一开放。优先由当地司法行政机关官网进入。

律师与律所核验

按完整姓名、机构名称或执业证号查找，结合所属律所和执业地区排除同名；再查司法行政机关公开信息及相关变更。机构信息页面只能支持相应身份与状态核对，不能据此推断专业能力或对案件作出胜诉保证。

公证与司法鉴定核验

公证机构、鉴定机构及人员分别检索；鉴定事项还需核对业务范围。查验文书时依当地平台要求输入编号等资料。机构存在不等于某份文书真实，文书形式查验也不等于其实体内容已经得到证明。

把检索渠道连成任务路径

查检察公开文书用 12309；查检察规则、案例和研究资料用最高检及地方官网；查法律服务主体用 12348 及司法行政机关名录。需要办理申请时，再转入对应办事流程，另行记录提交和受理状态。

05

第五章

学术文献与研究资料

5.1 学术数据库与文献追踪

资源	用途与使用提示
中国知网 https://www.cnki.net/	适用任务：中文论文、学位论文及引文线索 获取方式：检索与全文权限依账号或机构订阅
国家哲学社会科学文献中心 https://www.ncpssd.cn/	适用任务：中文哲学社会科学期刊资料 获取方式：按平台规则注册与使用
Google Scholar https://scholar.google.com/	适用任务：跨库发现论文和追踪被引 获取方式：原文可能位于出版商或机构仓储
HeinOnline https://heinonline.org/	适用任务：法学期刊及法律历史资料 获取方式：通常通过机构或个人订阅

资源	用途与使用提示
Web of Science 与 Scopus	适用任务：引文追踪、研究主题与来源分析 获取方式：从机构图书馆的数据库导航进入
出版社和期刊官网	适用任务：核对正式版本、勘误与撤稿 获取方式：按题名、DOI 或卷期查找

从一篇文献扩展到一组文献

先找一篇与问题直接相关的综述或代表性论文，提取术语、关键论点和争议。沿参考文献向前查找理论来源，再用“被引”功能向后查找后续讨论。对同一主题加入不同结论的文章，避免只沿一个作者或学派扩展。

英文检索

先确认法律概念在目标法域中的表达，再组合主题词。例如研究自动驾驶责任，可先检索 autonomous vehicles 与 liability，再加入 product liability、negligence 等具体概念。直译中文术语可能漏掉目标法域的习惯用语。

数据库的截词、邻近检索和短语匹配规则并不统一。先查看帮助页，再使用通配符或邻近算符；不要把一种平台的语法直接复制到另一种平台。

阅读记录与引文管理

每篇文献记录题名、作者、出处、年份、卷期、页码、DOI、获取路径，以及“观点—证据—局限”。用 Zotero、EndNote 或同类工具管理条目与附件，导入后核对字段。CSSCI、SSCI 是来源或引文索引相关标识，不代表每篇文章都能直接下载全文，也不代替对论证质量的判断。

Google Scholar 是发现工具，其收录和排序不等于完整书目；全文取得另受来源网站及网络条件影响。HeinOnline 与引文数据库也各有学科、年份和文献类型边界。

5.2 图书与研究指南

国家图书馆法律馆

入口：https://law.nlc.cn/

适合发现法学图书、数据库导航及专题资料。先用题名、主题或作者查书目，再确认馆藏和获取条件；书目可检索不等于电子全文可直接下载。

先找指南再找数据库

面对不熟悉的外国法问题，先阅读 GlobaLex 或图书馆的法域研究指南，了解立法与法院体系、法律出版方式和正式引证，再进入原始资料库。记录指南的作者与更新日期。

取得全文后的核对

检查题名、作者、版本、出版社或期刊、页码及勘误。书目记录、摘要与书评帮助发现材料；只有阅读相应原文，才能判断作者是否支持拟引用的论点。

建立分歧文献组

围绕一个问题保存支持、反对和条件性观点各自的代表文献。每篇填写“主张、依据、适用前提、与其他文献的分歧”，再追踪其引文与后续讨论。

研究指南入口与维护方法见第 11.4 节。

5.3 课题与研究团队

国家社科基金项目信息平台

入口：https://skygb.people.com.cn/

由项目题名、学科、负责人、承担单位等线索定位相关研究，适合扩展关键词和发现研究团队。记录项目编号、类别和立项年度，避免同名课题混淆。

从课题追到成果

以负责人姓名搭配项目题名或关键词，在期刊、出版社、机构主页和图书馆目录补查论文与专著。核对成果中的基金标注，不能只因作者相同便认定属于该项目。

项目公告及相关信息：https://www.nopss.gov.cn/

如何用于选题判断

立项记录说明有人开展相关研究，并不证明成果已完成，也不直接证明自己的题目缺乏创新。分别比较研究问题、材料、时期、方法和结论；阅读实际成果后再判断重合与差异。

建立追踪记录

每条记录包含项目编号、题名、团队、已找到成果、尚未取得材料和检索日期。把题名相近但问题不同的项目留作比较；未找到论文时写“尚未取得成果”，不写“没有研究”。

06

第六章

主体与交易信息核查

6.1 主体信用与诉讼信息

资源与入口	重点记录
企业登记与公示 国家企业信用信息公示系统 https://www.gsxt.gov.cn/	统一社会信用代码、名称、状态及变更
信用与行政管理信息 信用中国 https://www.creditchina.gov.cn/	决定机关、日期、事项及当前状态

资源与入口	重点记录
执行信息 中国执行信息公开网 https://zxgk.court.gov.cn/	被执行主体、案号、法院及查询日期
破产重整信息 全国企业破产重整案件信息网 https://pccz.court.gov.cn/	受理公告、管理人及程序进展
证券信息披露 巨潮资讯网 https://www.cninfo.com.cn/	公告日期、发行主体及原始附件
企业关联线索 企查查、天眼查、启信宝等商业聚合平台	曾用名、关联主体与来源链接

主体识别顺序

先用完整名称定位，再以统一社会信用代码等唯一标识确认。检索曾用名、分支机构和关联主体时分别建档，不把集团、母公司、子公司和实际交易方混为一体。同名自然人信息必须结合合法取得的识别材料核实。

组合检索

企业基本信息用于确认主体；信用与行政信息用于发现监管事项；裁判和执行信息用于了解公开纠纷；公告和年报用于查找财务、担保及交易线索。商业聚合平台便于发现关联，但关键事项应回到登记机关、裁判原文或原始公告。

结果解释

登记状态不能独自证明履约能力。涉诉记录不等于违法，执行信息不等于全部债务；不同记录的时间和程序状态必须分别说明。商业平台的风险标签应还原为具体事件后再作判断。

征信报告并非任意主体均可公开查询的资料。需要信用报告、非公开登记档案或个人信息时，应通过具备权限的渠道或依法取得授权。报告只保留完成核查任务所需的信息。

商业聚合平台不是登记机关数据库。公开记录、企业自行公示信息与平台推断应区分，关键结论回到原始公告或决定核验。

6.2 社会组织与非企业主体

先识别主体类型

协会、基金会、社会服务机构等主体不宜仅用企业登记系统核查。先看完整名称、登记证书、统一社会信用代码和登记机关，再选择对应官方名录；交易文件中的简称或品牌名不能代替法定主体。

中国社会组织政务服务平台

入口：https://chinanpo.mca.gov.cn/

从查询栏目进入全国社会组织信用信息公示相关服务，结合登记机关公开资料核对登记和信用信息。按名称及统一社会信用代码排除同名，记录状态、查询日期和原始页面。

全国与地方信息交叉确认

公开结果来自登记管理机关，出现名称变更、信息不一致或近期更新时，补查对应民政部门公告。异常名录、处罚和注销等事项分别记录，不用单一标签替代对决定原文的阅读。

官方查询说明：https://www.cnts.gov.cn/jmtssmzj/gkmlpt/content/3/3492/post_3492347.html

登记不替代业务资格与授权

主体登记、特定活动资格、签字人授权分别核查。事业单位等其他类型主体应另循相应登记管理机关渠道；不能因社会组织平台未命中，就认定一切非企业主体均未登记。

6.3 证券金融监管资料

证监会公开信息

入口：https://www.csrc.gov.cn/

访问：公开。进入政府信息公开及行政处罚、市场禁入等栏目，按主体、文号、违法事项和时间检索，并补查相关派出机构页面。

金融监管总局公开信息

入口：https://www.nfra.gov.cn/

访问：公开。进入政务信息中的行政处罚信息，按银行、保险机构名称和作出决定的机关查找。总局与派出机构信息应按发布层级分别核对。

三种材料分别记录

行政处罚决定关注认定事实、处罚依据与结果；监管措施关注整改或监管要求；市场禁入关注对象、业务范围与期间。不要把不同性质的处理混写为同一种处罚。

从企业名称查到决定原文

先确认完整名称和统一社会信用代码，补充曾用名，再检索原始决定。涉及自然人时核对其职务、任职期间和关联机构，避免同名误认。对上市主体再查相关信息披露。

输出与替代路径

记录决定文号、作出机关、日期、公开出处、处理范围和后续救济或变更。替代入口为相关监管局、交易所及发行人原始公告；“未检出”应附查询条件和日期。

6.4 反垄断与经营者集中

反垄断执法公开栏目

入口：https://www.samr.gov.cn/fldys/

入口：https://www.samr.gov.cn/fldes/

访问：公开。分别查找相关反垄断执法与经营者集中审查资料；按案件名称、行为类型、行业或发布日期检索。

先判断材料类型

垄断协议、滥用市场支配地位等执法案件，与经营者集中审查属于不同任务。经营者集中材料又应区分简易案件公示、附条件批准、禁止决定与违法实施集中的处罚。

检索示例

研究某项交易时，先查交易方及交易结构，再检索公告。阅读竞争分析、市场界定和限制性条件；把本案事实与其他案例对照，不仅复制处罚金额或交易规模。

公示不等于最终结论

简易案件公示用于提供申报交易等信息，不能直接推断最终批准状态。附条件批准还应追踪条件履行、变更或解除情况，核对后续公开决定。

记录与补查

保存主体、交易类型、机关、文号、决定日期及附件。补查市场监管总局通知公告、相关省级机关及交易方披露。年度执法报告可用于背景研究，不能替代具体案件决定。

6.5 资产与登记信息

资源与入口	核验要点
专利与商标 国家知识产权局 https://www.cnipa.gov.cn/	从官网进入查询服务，核对权利人及法律状态
动产融资登记 动产融资统一登记公示系统 https://www.zhongdengwang.org.cn/	登记主体、登记内容和时间；必要时核对基础交易
证券与公司公告 上海证券交易所 https://www.sse.com.cn/ 深圳证券交易所 https://www.szse.cn/	资产交易、担保和重大事项的正式公告
司法拍卖 执行法院公告及公告所列拍卖平台	标的、案号、法院、权利负担及拍卖文件
行业资质 主管部门官网及其许可查询栏目	许可事项、有效期、主体及地域范围

资源与入口	核验要点
基金行业信息 中国证券投资基金业协会 https://www.amac.org.cn/	登记、备案与公示状态及相关提示
利率与统计数据 中国人民银行 https://www.pbc.gov.cn/ 国家统计局 https://www.stats.gov.cn/	指标定义、时点、单位、口径和数据版本
网站备案 工业和信息化部备案系统 https://beian.miit.gov.cn/	备案主体与域名的对应关系

把线索与权利结论分开

登记、公示与备案的法律作用各不相同。动产融资登记、基金备案和网站备案不宜合并理解为权属证明；发现资产线索后，应结合基础交易、登记规则和原始材料核实权利主体、担保或查封状态及相应时间。

建立复查节点

对主体状态、许可、执行、资产交易和利率等动态事项，记录查询日期，并在关键决策前复查。新闻、公众号和搜索引擎可用于寻找事件线索；需要使用网页资料时，保存完整页面、链接、发布时间和获取时间，进一步核对原始发布来源。

6.6 建筑资质与环境许可

建设工程企业与项目

全国建筑市场监管公共服务平台：

https://jzsc.mohurd.gov.cn/

以企业名称、统一社会信用代码等查询企业、人员及项目相关信息。核对资质范围、状态、时间与拟承接业务；资料不一致时回查主管机关及原证书。

认证与检验检测

国家认监委查询入口：https://www.cnca.gov.cn/hlwfw/

从当前导航进入认证认可信息公共服务平台等子系统。核对获证主体、证书编号、认证范围和状态。认证、认可、资质认定及单份检测报告各有对象，不能互相替代。

环境许可信息

全国排污许可证管理信息平台公开端：

https://permit.mee.gov.cn/

按排污单位和许可证等信息定位，查看许可及许可后公开内容。核对生产地址、许可期限、排放要求及变更状态；取得许可证不等于企业始终符合所有环境要求。

统一核查顺序

先确认主体和具体业务，再匹配主管机关及查询系统，最后核对证书与当前状态。输出“核查对象—官方记录—业务相关性—待补材料”；同一集团不同公司、不同项目或生产地址分别建档。

环境事项还可结合许可执行报告、公开监测和处罚资料核查，分别记录许可状态与实际履行情况。

6.7 合同示范文本

官方合同示范文本库

入口：https://htsfwb.samr.gov.cn/

访问：公开查询与下载。按交易类型查找部委或地方文本，再核对制定机关、版本、适用地域及文本使用说明。

法天使

入口：https://www.fatianshi.cn/

访问：注册或订阅，依功能与账号。用于发现商业合同模板及合同工作工具。可按合同类型或条款需求检索，订阅范围见产品说明。替代路径为官方示范文本和行业主管机关。

检索示例

起草设备采购合同时，分别查采购合同、质量验收、付款、售后及违约条款。把检索所得文本与实际交付、技术标准、验收流程和风险分配逐项对照。

模板核验清单

检查主体身份和签约授权；标的与质量标准；履行期限、地点和验收；价款税费及付款条件；责任与解除；争议解决。每一处空白和备选条款都应明确处理。

模板的使用边界

示范文本不当然是必须采用的法定条款；商业模板也不能证明条款适用于当前交易。结合强制性规则、格式条款要求和交易事实修改，保留模板出处、下载日期与修订理由。

07

第七章

专项资源检索

7.1 标准与税收政策

遇到技术标准、税务、知识产权或特定程序问题时，在通用法规与案例检索之外，增加相应主管机关和专业平台。以下示例用于演示检索路径。

全国标准信息公共服务平台

https://std.samr.gov.cn/

用途：查找国家、行业和地方标准，辅助处理产品质量、技术合规与合同验收问题。

示例：以产品名称或标准号定位条目，再查标准状态、实施日期和替代关系。

核验：区分强制性与推荐性标准，并核对适用范围。原国家标准全文公开系统已整合至本平台；部分条目仅提供题录，食品、环境、工程建设等标准还需查主管部门。[5]

国家税务总局政策法规库

https://fgk.chinatax.gov.cn/

用途：查找税费政策与税收规范性文件，适合按税种、文号和关键词定位。

示例：研究某项税收优惠时，先查税种与优惠名称，再按文号寻找延期、修改或废止文件。

核验：核对适用期间、纳税主体和条件；区分中央政策与地方执行口径，保留与业务发生时间对应的版本。

7.2 多元解纷与政府采购

多元解纷案例库

https://dyjfalk.court.gov.cn/

用途：查找调解、仲裁、行政复议等多元解纷实践，帮助设计争议解决路径。

示例：以争议类型和解纷方式筛选，例如物业服务纠纷与调解，阅读参与主体、处理步骤和协议安排。

核验：重点提取方法与适用条件；案例中的协商方案不能直接视为普遍适用的裁判规则。

中国政府采购网监督检查

https://www.ccgp.gov.cn/jdjc/

用途：查找政府采购投诉处理、监督检查及处罚信息；严重违法失信记录可从网站相应栏目查询。

示例：以供应商完整名称、项目名称或决定文号检索，回查原始决定及附件。

核验：记录决定机关、日期、适用范围与后续变更；区分投诉事项、认定事实和最终处理结论。

7.3 知识产权与证券披露

国家知识产权公共服务平台

https://ggfw.cnipa.gov.cn/home

用途：进入专利检索分析、审查信息及公布公告等服务；具体功能与账号要求以子系统为准。

示例：技术检索可从关键词、申请人和分类号展开；权利核查则用申请号或专利号追踪登记及审查资料。

核验：技术方案相近不等于侵权；分开核对权利要求、权利人、法律状态与时间。检索结果不能替代对有效权利范围的分析。

港交所披露易

https://www.hkexnews.hk/

用途：查找香港上市公司的公告、年报、招股文件和交易披露。

示例：进入“上市公司公告”的标题搜索，用公司名称或股份代号限定主体，再筛选日期和文件类别。

核验：使用上市公司公告检索而非仅用网站全文搜索。核对发行人、公告日期、文件语言和原始附件，并查阅补充或更正公告。

专项资料如何写入报告

分别记录资料性质：标准、税收文件、检察案例、调解方案、行政处理决定、知识产权登记信息或证券披露。每项资料附检索日期与原文链接，并说明它支持的是规则判断、程序选择还是事实线索。

08

第八章

域外法与国际资料

8.1 主要域外法入口

资源与入口	检索对象
美国联邦立法 https://uscode.house.gov/ https://www.congress.gov/	U.S. Code；法案及立法进程
美国行政规则与官方出版物 https://www.ecfr.gov/ https://www.govinfo.gov/	eCFR；联邦法规和官方出版物

资源与入口	检索对象
美国联邦最高法院 https://www.supremecourt.gov/	意见书及法院公开资料
英国立法 https://www.legislation.gov.uk/	原始文本、修订文本与修改信息
英国与爱尔兰案例资料 https://www.bailii.org/	公开判例及相关法律资料
德国 https://www.gesetze-im-internet.de/	联邦法律与法规
日本 https://elaws.e-gov.go.jp/ https://www.courts.go.jp/	法令文本；法院裁判资料
澳大利亚联邦立法 https://www.legislation.gov.au/	联邦立法及版本资料

检索前先确认管辖层级

美国应区分联邦法与州法、成文法与判例、法律与行政规则。U.S. Code 并不包含州法或全部法院判决。涉及州法时，转入相应州议会、政府或法院官方入口。

英国应区分适用地区及原始、修订文本；德国、日本、澳大利亚也应确认中央与地方规则。eCFR 是持续更新的编辑汇编，并非 CFR 的正式法律版本；正式版本与后续修改可在 GovInfo 核对。[4]

专业数据库的用途

Westlaw、LexisNexis、Beck-online、Juris 等可用于专题查找和关联分析，具体功能依产品与订阅而定。通过商业平台找到规则或案例后，保存正式出处；需要判断判例后续效力时，查阅相应引证服务并核对后续判决。

译文用于理解时应标明语言与来源。涉及关键法律概念、限定词或适用条件，应与原文逐项核对；机器翻译不宜直接充当权威译文。

BAILII、CourtListener 和 CanLII 属于非政府法律资料服务。辨识平台性质与文本来源，不能将公开访问等同于官方正式版本。

8.2 欧盟国际组织与区际资料

资源与入口	主要用途
EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/	欧盟条约、法规、指令及相关文件
欧盟法院 https://curia.europa.eu/	欧盟法院案件与裁判资料
联合国条约库 https://treaties.un.org/	条约文本、参加状况及相关声明
联合国国际贸易法委员会 https://uncitral.un.org/	示范法、规则、公约与工作文件
海牙国际私法会议 https://www.hcch.net/	公约文本、缔约状态与配套资料
国际法院与国际刑事法院 https://www.icj-cij.org/ https://www.icc-cpi.int/	各自管辖范围内的案件及程序资料

资源与入口	主要用途
世界贸易组织与世界知识产权组织 https://www.wto.org/ https://www.wipo.int/	贸易争端及规则；知识产权资料
香港澳门台湾地区 https://www.elegislation.gov.hk/ https://bo.io.gov.mo/ https://law.moj.gov.tw/	香港电子法例；澳门公报；台湾地区法规

欧盟文件的识别

优先记录文件类型、编号、日期及 CELEX 号等稳定标识。区分法规、指令、决定、提案和指南。查看汇编文本时，还应检查修改文件、适用日期，以及页面对文本法律地位的说明。

条约的核验

找到条约正文后，还需核对相关国家或地区是否参加、何时生效、是否提出保留或声明，以及有无议定书和适用范围限制。签署、批准、加入和生效不是同一状态，不能仅凭签署名单判断案件适用。

案例与实施资料

国际法院、国际刑事法院和贸易争端解决机构具有不同的管辖与程序。记录案名、案号、文书类型和日期，区分诉状、临时措施、判决及单独意见。研究实施情况时，再查相关国家的国内法与主管机关资料。

条约在具体案件中的适用还须核对有关国内实施规定及司法解释。参加条约、条约对该国生效与国内适用方式是不同问题。

8.3 美国与英国案件资料

CourtListener / RECAP

https://www.courtlistener.com/

用途：CourtListener 提供美国司法意见等资料；RECAP 提供部分联邦法院诉讼文件，可补充公开案件检索。

示例：先按案名、法院或引证定位案件，再进入 RECAP 查看案件目录和已收集文件。

核验：RECAP 并非完整的 PACER 档案。未收录文件不代表案件或程序不存在；核对法院、日期、案号与后续程序。

Find Case Law

https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/search-and-browse

用途：英国国家档案馆提供的官方判例服务，主要覆盖英格兰和威尔士的有关法院、审裁机构。

示例：优先使用中立引证或案名定位，再按法院和日期限定，下载原文。

核验：先查看平台的 courts and coverage 说明。不同法院与年份的覆盖不同，不能视为整个英国全部判决的完整集合。

判例使用顺序

确认法域与法院层级 → 定位原文 → 阅读判决理由 → 查后续程序及引用情况。平台收录本身不能证明判例仍具效力或适用于当前问题。

8.4 加拿大与人权资料

CanLII

https://www.canlii.org/

用途：查找加拿大法律、判例及评论资料，适合按联邦、省或地区展开研究。

示例：先选择目标法域，再用法规名称、案件引证或关键词检索；比较适用版本与相关判例。

核验：区分法律、判决与评论文章；核对各资料库的收录范围和更新情况，引用时保留原始出处与段落编号。

HUDOC

https://hudoc.echr.coe.int/eng

用途：欧洲人权法院的判例资料库，可研究隐私、表达自由与程序权利等议题。

示例：按申请号、《欧洲人权公约》条款或关键词检索，再筛选文书类型和裁判机构。

核验：欧洲人权法院与欧盟法院属于不同体系。区分判决、决定以及分庭、大审判庭文书，并检查终局状态和案件背景。

跨法域比较时的记录

将制度名称、权利基础、法院层级、程序阶段与救济方式分列。相似关键词在不同制度中可能具有不同内涵，应从原文和适用条件解释差异，避免只比较结论。

8.5 国际贸易案例与工作论文

UNCITRAL CLOUT

https://uncitral.un.org/en/search-CLOUT-abstracts

用途：查找适用联合国国际贸易法委员会法律文本的案例摘要及相关线索。

示例：研究国际货物买卖时，按相关公约、条款和国家筛选摘要，再追踪对应判决或裁决。

核验：摘要用于发现材料，仍需核对原始文书、语言、条款与事实。不要将摘要内容直接当作完整裁判理由。

SSRN Legal Scholarship Network

https://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?journal_id=201

用途：发现法学工作论文、预印本和早期研究，补充正式期刊数据库。

示例：按主题词查找论文，再通过作者、参考文献和后续版本追踪研究进展。

核验：核对上传及修订日期、发表状态和正式期刊版本。平台收录不等于同行评审；引用时明确所用版本，并检查后续修改。

扩展检索的停止条件

当新增平台主要重复既有资料时，转入原文核读与比较。只有某一法域、时间段、程序阶段或相反观点仍缺证据时，再有针对性地扩展；将缺口写入检索记录。

8.6 条约与国际仲裁

外交部条约数据库

入口：https://treaty.mfa.gov.cn/

访问：公开。按国家、组织、名称或主题查询，核对条约文本及可得状态信息。数据库也收录部分双边合作文件，应先辨识文书性质；参加状况和保留可再向保存机关核对。

italaw

入口：https://www.italaw.com/

访问：开放资料。适合查找投资仲裁及平台所收录的其他国际争端材料。按案名、当事人或案件类别定位，核对文书类型与程序阶段。公开收录不等于全部案卷。

Jus Mundi

入口：https://jusmundi.com/

访问：开放仲裁入口与商业服务并存。用关键词、条约或案件标识寻找材料，再核对原始文书。开放范围与 AI、分析功能分别确认，不能由可见摘要推断全文权限。

Kluwer Arbitration

入口：https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/kluwerarbitration

访问：通常依订阅。可用于仲裁案例、规则及专业出版物研究。区分作者评注与裁决理由，按章节和原文段落记录引文。

替代路径

回到仲裁机构、相关法院、条约保存机关及案件公开来源。未公开的商事仲裁裁决不能通过这些入口保证取得，报告应说明材料公开范围。

8.7 涉外知识产权

WIPO Lex

入口：https://www.wipo.int/en/web/wipolex/

访问：公开。检索知识产权法律法规、条约及判决。按法域、主题或文书类型定位，核对日期、语言与原始出处；国内效力和现行状态再向对应国家机关确认。

PATENTSCOPE

入口：https://ipportal.wipo.int/

从 WIPO 知识产权门户进入 PATENTSCOPE。用关键词、申请人、公开或申请号码和分类信息检索专利文献，核对同族及文本语言。部分工具依注册或具体服务规则开放。

Global Brand Database

入口：https://www.wipo.int/en/web/global-brand-database

访问：公开检索。按商标文字、持有人或其他可用字段寻找线索，再核对指定国家、商品服务与状态。应补查相关国家或地区商标注册簿。

三类任务不要混合

研究制度时查 WIPO Lex；研究技术公开时查专利文献；核查商标时查商标资料和相应注册簿。文献命中不等于权利有效，也不等于行为侵权或不存在冲突。

示例与记录

拟进入某国市场时，先确定国家与产品，再分别形成规则清单、相关专利线索和商标线索。记录标识、权利人、日期、地域、来源与待核状态，必要时转入当地官方系统进一步确认。

8.8 判例后续引用核查

KeyCite

入口：https://legal.thomsonreuters.com/en/products/westlaw/keycite

访问：Westlaw 相应订阅。通过案件引证定位，查看历史和引用资料，追踪不利处理及后续发展；具体功能与产品版本有关。

Shepard's

入口：https://www.lexisnexis.com/en-us/products/lexis/shepards.page

访问：Lexis 相应订阅。通过引证进入报告，检查程序历史、引用案件及处理信息，再打开影响当前问题的后续裁判。

不要只看提示颜色

负面标识可能涉及不同法律问题或部分理由。阅读后续判决怎样处理原案、处理的是哪项命题，以及与本次研究的争点是否一致；平台提示是定位线索，不能替代原文判断。

四步操作

先确认原案与引用命题；再查历史和后续引用；筛出直接影响该命题的材料；最后记录后续处理与本次使用范围。原案与后续文书均保留完整引证和段落。

没有订阅时

可以在法院官网和公开案例库按案名或引证补查，但这种补查不等同于完整引证服务。记录覆盖范围及未核实事项，不把“未发现负面引用”直接写成效力已经确认。

09

第九章

检索任务示范

9.1 三项基础练习

本章以假设情境演示问题拆解、资料查找与结果核验。

示例一合同中的授权争议

问题：签约人员没有明确书面授权时，代理行为对被代理人的效力和相对人的注意义务应如何分析？

第一轮检索“无权代理”“表见代理”，在规范原文中识别构成要件。第二轮加入“印章”“授权文件”“既往交易”等实际存在的事实，不把尚未证明的情况作为既定前提。第三轮分别查找认可与不认可代理权外观的案例。

输出：适用规则、构成要件、各要件对应证据、相近案例及区别。把“没有书面授权”与“满足表见代理条件”分开判断。

示例二企业交易前的信息核查

问题：某企业是否具备签约主体资格，是否存在需要进一步调查的信用或执行事项？

先用统一社会信用代码确认企业，再查登记与变更、公示年报、许可资质、公开裁判、执行及破产公告。出现商业平台风险提示时，按决定机关、案号或公告日期回溯原始材料。

输出：已核实事实、公开线索、尚缺材料和复查日期。对授权、资金与资产等公开资料不足的事项，列入补充材料清单，而不是写成“无风险”。

示例三自动驾驶责任的文献研究

问题：不同研究如何划分自动驾驶事故中的责任主体和归责条件？

中文从“自动驾驶”“侵权责任”“产品责任”等词开始；英文结合目标法域检索 autonomous vehicles、liability、product liability 等表达。先筛选主题直接相关的文章，再沿参考文献和被引文献扩展。

输出：按法域、技术前提、责任主体、规范依据和作者观点建立对照。把现行规则、改革建议与技术预测分开；讨论某一国家制度时，回到该国法律与判例核实。

检索何时可以暂时结束

主要子问题均有原文依据；关键规则与版本已核实；相反结果已查找并分析；新增检索主要重复已有材料；未解决的问题能够明确列出。满足这些条件后，整理报告比继续累积低相关材料更有价值。

9.2 历史规范检索

任务与假设事实

某合同于 2020 年订立，2022 年发生履行争议。现需查找合同效力及责任的分析依据。先划分相关事实的发生时间，再确定各问题所需的规范版本。

步骤一拆分时间与问题

将订立行为、履行行为、争议行为和起诉时间分别列出。把合同效力、违约责任及诉讼程序拆成独立问题，避免统一套用一个时间点的全部规则。

步骤二查找正式规范

在国家法律法规数据库分别定位《中华人民共和国民法典》、相关历史法律及修改废止信息；在最高法官网定位《关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》。保存全文、施行日期和有关条款。[3]

步骤三建立对照

为每个问题填写：关键事实时间、旧规则、新规则、时间效力条款、待确认事实。涉及持续性事实或例外规则时逐项论证，不根据“合同签在旧法期间”直接结束检索。

步骤四检索适用案例

以法律问题组合“时间效力”“法律事实”等词查找案例，再筛选与本例时间结构接近的材料。区分合同订立、后续履行和程序问题；保留不同处理的案例。

示范成果摘要

“已分别建立效力、责任与程序问题的规范清单。合同订立时间已明确；后续行为性质及时间效力规则的适用条件仍需与事实逐项核对。附件包含历史文本、现行文本和对应时间效力文件。”结论明确后，在此摘要后补入条款与适用理由。

9.3 类案比较与反例

任务与假设事实

员工离职后利用客户名单开展同类业务。需研究客户信息是否可能受到商业秘密保护。将信息的非公开性、保密措施及取得或使用方式分别列为待核事实。

步骤一从规范提取争点

先查现行反不正当竞争相关规范及司法解释，并核对行为时间对应版本。把信息内容、非公开性、商业价值、保密措施及涉嫌侵害行为拆开检索。

步骤二查找与筛选

第一轮检索“客户名单商业秘密”；第二轮加入“保密措施”“公开渠道”等争点。优先阅读裁判理由，排除仅在当事人主张中出现关键词的无关命中。

步骤三填写比对矩阵

每个真实案例占一行，列：案号和程序阶段、资料具体内容、公开程度、保密措施、取得或使用方式、法院认定、关键证据与差异。未经核实的事实标为“未明确”，不能空白后默认为相同。

反例如何处理

假设候选案例甲的信息包含非公开交易习惯，案例乙仅涉及公开联系方式。比较时应具体核对信息内容与公开程度，判断其对保护条件的影响。

示范成果摘要

“现有资料不足以仅凭客户名单这一名称判断保护条件。下一步应核实信息内容、公开程度和保密措施，再与已取得的裁判原文逐项比较。相反案例及其事实差异单列附件。”

9.4 企业监管信息核查

任务与假设事实

准备与某金融服务企业合作，需要核查其主体身份、经营资质及公开监管事项。本例以虚构企业演示主体、资质与监管信息的核查路径。

步骤一确认主体

用登记信息核对完整名称、统一社会信用代码、曾用名与分支机构。将交易对手、集团母公司和关联公司分别建档；如果名称含“金融”字样，不能据此认定其具有金融业务许可。

步骤二匹配主管机关

根据拟从事的具体业务确定许可和监管机关，再查证监会、金融监管总局、中国人民银行等相应主管机关。以现名、曾用名和文号分别查找公开决定，必要时补查交易所披露。

步骤三读取原始处理

发现记录后区分处罚、监管措施和市场禁入，核对作出机关、对象、认定事实、日期和处理范围。判断是否涉及当前主体、当前业务和当前期间；继续检索后续变更、救济或更正。

步骤四输出事项表

每条记录填写“已核实事实—原始来源—对本次交易的相关性—待补材料”。例如需补充许可证、整改证明或授权文件时，写明文件名称和核验目的。

示范成果摘要

“公开检索覆盖登记及所列监管机关，查询条件和日期见附件。公开信息中未检出事项仅代表本次查询结果；经营资质仍需与拟合作业务核对，不能以无处罚记录替代许可审查。”

9.5 涉外仲裁专题检索

任务与假设事实

拟研究一项跨境交易争议的仲裁条款和裁决执行问题。先确定合同主体、仲裁地、可能执行地及争议性质，不能把普通商事仲裁与投资者对国家仲裁混为一类。

步骤一确定研究范围

分别列出仲裁协议效力、适用仲裁规则、程序及执行四个问题。记录仲裁地与执行地，因为二者可能适用不同规则和法院审查标准。

步骤二查规则与条约

从有关仲裁机构官网取得相应版本的仲裁规则；研究外国仲裁裁决执行时查《纽约公约》正文、相关国家参加状况及保留，再查执行地国内法。中国相关条约资料可由外交部数据库补查。

步骤三查案例与评注

按条约条款、争点和法域在相关法院资料、Jus Mundi 或 Kluwer Arbitration 中寻找案例。若属投资仲裁，再用 italaw 等扩展。对于摘要和评注，追踪原始裁决或判决。

步骤四检查可比性

区分裁决实体理由与执行法院的审查理由；区分撤销、拒绝承认执行和程序性决定。记录材料是否公开完整、所用语言和后续程序。

示范成果摘要

“报告按仲裁地、执行地及程序阶段分别列示规则与案例。未公开的商事仲裁材料不纳入完整性推断；仍待确定的仲裁条款文字和执行地资产情况单列。”

9.6 同一事件的多程序检索

假设任务

某企业因生产活动受到行政处罚，随后寻求救济。需要整理处罚依据、公开复议和诉讼资料，并核查是否存在相关监督或执行程序。按已确认的程序建立关联，并分别核对各程序的启动条件。

先建立事件标识

记录企业完整名称及代码、行为时间、地点、处罚机关、决定文号和主要事项。以决定文号定位原文，再用主体与事项补查；不得仅凭相似案情或简称认定属于同一事件。

沿程序逐项连接

在主管机关查原处理及依据；在复议机关查公开资料；在法院平台查相关裁判或公告；涉及检察监督时补查 12309 与检察院官网；涉及执行时核对执行法院、案号和依据。每次连接都注明据以关联的标识。

区分观点与结果

分别摘录行政机关认定、申请人主张、复议处理、法院裁判理由和检察意见。后续文书可能改变、撤销或仅部分处理前一结论；把程序发生时间与材料发布日期分开。

示范输出

以事件为主线建立时间表，每份文书独立编号并附原文。摘要写清已确认程序、各阶段结论与尚缺材料。只有新闻或摘要时标明来源层级；未发现后续程序时记录查询范围，不据此声称案件已经终结。

10

第十章

检索成果与资料管理

10.1 检索记录与报告模板

任务记录

检索主题：_____ 检索日期：_____

法域与地域：_____ 事实发生时间：_____

核心问题：_____

数据库与权限范围：_____

检索式及筛选条件：_____

资料名称与标识	用途与使用提示
法规：名称、文号、条款	原始出处与版本：公布 / 施行日期、修订情况、链接 支持的判断及局限：适用对象、地域、时间及待核事项

资料名称与标识	用途与使用提示
案例：案名、案号或入库编号	原始出处与版本：法院、审级、裁判日期、来源 支持的判断及局限：关键事实、裁判理由与本问题差异
文献：题名、作者、出处	原始出处与版本：年份、卷期、页码、DOI / 链接 支持的判断及局限：论点、证据、分歧及引用位置

简明报告结构

1. 问题与范围：说明事实前提、法域、时间和排除事项。2. 结论与依据：每项判断紧跟规范、案例或其他原始资料。3. 分歧与适用分析：列出相反材料及影响判断的事实条件。4. 尚待核实事项：明确缺失证据、访问限制和后续核查方法。5. 检索附件：提供平台、日期、检索式、依据目录和原文文件。

提交前检查

□ 原文能够打开或已完整保存，引用位置可定位。□ 法规名称、文号、条款与版本一致。□ 当事人主张、法院认定和研究者观点已区分。□ 已检查相反材料，未把未检出写成不存在。□ 动态事实标有查询日期，报告不含无关个人信息。

10.2 类案比较记录表

使用方法

每个候选案例填写一份，与待决案件逐项比较。事实未明确时写“未明确”；不支持本次判断的材料仍保留，并说明差异。

比较项目	记录内容
稳定标识	案号 / 入库编号：_____ 法院、审级及裁判日期：_____
问题与程序	待决问题：_____ 候选案例的争点及程序阶段：_____
关键事实	本案的决定性事实：_____ 候选案例相同点 / 不同点：_____
规则与版本	本案拟用条款及版本：_____ 候选案例适用规范及时间：_____
理由与证据	法院采纳的理由及原文位置：_____ 证据状态与未明确事实：_____
相反材料	是否支持本次判断：支持 / 否定 / 有条件 相反结论及可解释差异：_____
援引与复核	可援引的命题与适用限度：_____ 原文链接、附件名与核验日期：_____

10.3 引用与来源记录

规范文本

记录完整名称、制定机关、文号、公布及施行日期、所用版本和条款。例如：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》（法释〔2020〕15 号），第 1 条。引用历史版本时明确其时间。[3]

裁判与案例条目

裁判文书记录法院、案号、文书类型、裁判日期及段落或页码；案例库条目另记案例名称、类型、入库编号、关联案号及查询日期。裁判日期、案例发布日期和入库时间分别列示。

论文与图书

论文记录作者、篇名、刊名、年份、卷期及具体页码；图书记录责任者、书名、版次、出版社、年份和具体页码。网页记录发布主体、标题、日期、完整网址与访问日期。最终格式依投稿或出版规范统一。

原文摘录与自己的判断

直接引语加引号并保持原意；概括转述也要标注来源。只读到二次转引时说明转引关系，不写成已核读原文。自动导入的引注应核对作者、题名、页码及文献类型。

一项结论对应一组依据

在报告中为材料编号，将结论、支持材料、相反材料和待核事项关联。条文真实不等于适用，判决真实不等于支持当前命题；复核时逐项回到原文。

10.4 AI 辅助检索与核验

适合交给 AI 的环节

帮助拆分问题、扩展同义词、提出检索路径，以及根据已取得的原文整理比较表。输出应保留资料出处和引用位置，生成文字中的事实、规则与推论分开核对。

可复用的任务描述

“请把以下假设事实拆成检索问题，列出每个问题的概念词、事实词和可能法域。对无法确认的前提标注待核。若提供法规或案例，给出完整名称、标识、日期和可回查来源；找不到时明确说明。”

候选产品与权限

AlphaGPT：https://www.icourt.cc/product/alphaGPT

威科先行 AI+：https://law.wkinfo.com.cn/

聚法 AI：https://www.jufaai.com/

选用时核对资料覆盖范围、来源回查方式与账号权限，再以熟悉的检索问题试用。具体功能和套餐见各产品说明。

四步核验

（1）打开每一项来源，确认真实存在。（2）阅读引用段落，检查是否支持所述判断。（3）核对版本、法域、程序与事实条件。（4）主动检索相反资料。核验记录应同时列明原文位置、适用条件及其支持的判断。

失败时如何处理

无法回查的条目移入“未核实”，重新按题名或稳定标识查官方原文；不要继续让模型补造缺失字段。结论过宽时缩小问题，提供已核实原文重新比较。上传案件材料前处理无关身份信息，并确认所用服务的数据处理规则。

10.5 资料管理与更新

Zotero 与附件管理

官方帮助：https://www.zotero.org/support/

桌面工具可用于资料集、标签、附件和引文管理；同步存储等服务按相应规则使用。通过浏览器保存条目后，检查作者、题名、年份和文献类型，不直接信任自动导入字段。

按项目而非只按网站保存

建立一个项目资料集，按“规范、案例、文献、事实资料”组织，并以“待核、已核、相反材料”标注状态。每条资料写一句与本问题的关系，记录关键页码或段落。

去重与版本分开处理

先查看重复条目，再确认是否确属同一资料。修订法律、论文预印本和正式版本可能不是应合并的重复项。案例不同审级也应分别保留，再建立关联。

文件命名与日志

文件名示例：年份 _ 资料简称 _ 文号或案号 _ 版本。日志记录平台、检索式、日期、保存位置与筛选理由。网页可保存完整页面或 PDF；扫描件 OCR 后必须对照原图核对日期、金额、否定词和条号。

更新提醒与复查

有提醒功能的平台可按题名、争点或案件设置更新；没有提醒时，在交稿、签约或程序行动前按原检索条件复查。记录本次发现的变化、旧结论是否受影响，以及需替换的附件。

提交前整理

清理重复附件，保留相反材料；核对正文引注与附件一一对应；把尚未确认的条目列入待核表。只保留项目需要的个人信息，并按使用权限分享资料。

10.6 留档与未检出表述

四种结果分别记录

未检出：已按记录条件查询，没有匹配结果。无法访问：页面或系统未能打开。无查询权限：所需功能不向当前身份开放。仅有摘要：已发现线索，但尚未取得完整文书。四种情形都不能直接写成“事项不存在”。

保存可复查的资料包

保存原始附件、来源网址、查询条件、查询时间和关键页码。动态页面同时保存必要的页面内容；扫描件保留原图与 OCR 副本。将原件和摘录分开，避免再次编辑后无法区分来源文本。

文件校验与证据用途

必要时记录文件哈希以识别保存副本是否变化；哈希只能支持文件一致性核对，不能自行证明来源真实或取得时间。研究留档与诉讼证据固定是不同任务，拟作证据时应另核取得方式和程序要求。

可直接套用的表述

“截至某日，在某平台以主体全称、曾用名及所列条件检索，未检出与本事项匹配的公开记录。查询范围和保存材料见附件；尚需核实事项为……”

将实际查询条件填全，不能只写“经互联网查询无风险”。

交付前最后核对

正文命题与原文逐项对应；区分事实、规则和评价；保留相反材料；检查附件、日期和引用位置。新发现材料改变结论时，同步更新摘要与报告，而不只替换附件。

11

第十一章

开放项目与延伸阅读

11.1 中文文库与资源导航

LawRefBook Laws

项目：https://github.com/LawRefBook/Laws

社区维护的法律法规、规章及案例整理仓库，适合按目录阅读，或参考其结构化整理方式。普通读者可先浏览文件；本地数据库处理需要技术能力。正式引用仍核对官方文本、版本及完整性。

lawtext 中国法律法规在线文库

阅读：https://lawtext.github.io/

项目：https://github.com/lawtext/laws

把官方来源文件转换为便于阅读的文本。项目说明包含已废止文件，且提示搜索可能不完整；适合辅助浏览，不能把搜索排序或文本收录当作现行有效标记。

中文法律资源清单

项目：https://github.com/pengxiao-song/awesome-chinese-legal-resources

汇集官方入口、竞赛数据和其他资源，适合发现候选资料。清单中的数据集、问答网站和官方数据库性质不同；逐一回查上游来源、年代和使用条件，不能整份当作权威法源目录。

选用与复用

阅读型项目可先用一部熟悉的法律核对条文和版本；构建资料库则另查许可文件、数据来源、更新记录与依赖。再发布前确认相应内容的复用许可及条件。

11.2 文档处理与引文提取

OCRmyPDF

项目：https://github.com/ocrmypdf/OCRmyPDF

为扫描 PDF 添加可搜索文字层，适合旧公报、扫描裁判或档案副本。属于需要安装配置的命令行工具；中文识别需相应语言支持。处理副本后抽查条号、金额、日期和否定词，保留原始扫描件。

eyecite

项目：https://github.com/freelawproject/eyecite

用于从文本提取支持格式的法律引文，尤其适合美国法材料的技术整理。需要 Python 使用能力；提取到引文不等于案件真实、引文支持命题或判例仍有效，也不能当作通用中文法学引注校对器。

与既有工具配合

Zotero 用于整理来源和附件；OCR 工具改善扫描文本检索；eyecite 帮助提取相应引文；CourtListener 与 RECAP 可辅助查美国案件资料。按当前任务选择所需工具，逐步补充处理环节。

Free Law Project 说明：https://free.law/

项目选用条件

选用前查看许可证、最近维护记录、适用法域及技术依赖；阅读型项目与需要部署的工具分别评估。竞赛数据不能替代持续更新的法律资料。[10]

11.3 中文教材与操作手册

系统学习法律文献

于丽英：《法律文献检索》第 5 版，北京大学出版社，2025 年版（ISBN 9787301358597）。可用于理解中国法、外国法、国际法及研究性检索的资料类型。[7]

学习实务任务组织

杨洪浦：《法律检索牵星术：律师法律检索指南》，中国法制出版社，2021 年版。适合沿实际问题学习检索和报告制作。购买或借阅时核对版次；旧书中的网址和平台操作应按当前页面复核。

学习类案判断

齐晓丹等：《类案检索方法指引》，法律出版社，2020 年。可用于学习类案筛选、比对与检索报告。书中的案例分析需结合当前规范与后续裁判更新。

数据库操作手册

中山大学图书馆数据库导航：https://library.sysu.edu.cn/eresource/4752

聚法使用指南：https://jufaanli.cn/Home/Aboutus/help

操作手册适合核对字段、筛选和功能说明，阅读前确认产品名称与更新日期；机构订阅说明不能代表其他读者的权限。

阅读顺序

先用教材理解资料类型，再选一个真实研究问题练习检索，遇到具体按钮和语法问题时查产品帮助。把可迁移的方法记入自己的操作表；案例、规范与平台界面分别更新。

11.4 研究指南与资源维护

Harvard Law School Library

入口：https://hls.harvard.edu/library/research-services/research-guides-videos/

公开研究指南与视频覆盖研究策略及多个法律专题。可借鉴问题拆解、研究顺序和专题组织；其中推荐的订阅资源不当然向所有读者开放。

GlobaLex 与国会法律图书馆

GlobaLex：https://www.nyulawglobal.org/globalex

国会法律图书馆：https://guides.loc.gov/law-library

按法域和主题找到研究指南，先读制度背景、资料类型和正式出版来源，再追踪链接。每篇指南的更新日期应单独检查。

平台帮助与原始发布机关

研究指南解释怎样找，数据库帮助解释怎样操作，原始发布机关用于核对具体文书。三类资源配合使用，避免把指南作者或平台摘要的概括直接当作规范原文。

本手册资源维护表

资源名称：_____

官方入口与替代路径：_____

访问条件：公开 / 注册 / 订阅 / 机构限制

核验日期与范围：_____

变化事项及需更新的章节：_____

版本说明

法律规则发生修改时更新正文及示例；网址、访问条件或收录范围变化时更新资源记录。保留旧版及修改日期，使检索报告仍可追溯到当时使用的材料。

来源说明规范与官方文件

[1] 人民法院案例库建设运行工作规程

最高人民法院，法〔2024〕92 号，2024 年 5 月 8 日起施行。重点参见第 3、19、21、23、29、30 条。用于第 3.2 节。

https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/431662.html

[2] 指导性案例的参照与引述

《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉实施细则》，2015 年 5 月 13 日印发（河南省高级人民法院转载全文），参见第 9—11 条；并参见《关于完善统一法律适用标准工作机制的意见》（法发〔2020〕35 号）第 4、19 项。用于第 3.2 节。

https://www.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=157832

[3] 民法典时间效力规则

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》，法释〔2020〕15 号，2021 年 1 月 1 日起施行。用于第 9.2 及 10.3 节。

https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282051.html

[4] eCFR 与正式版本

美国国家档案与文件署，About the Electronic Code of Federal Regulations；GovInfo，Code of Federal Regulations。用于第 8.1 节的版本区分。

https://www.govinfo.gov/help/cfr

来源说明平台与出版物

[5] 国家标准平台迁移

《关于国家标准全文公开系统域名及服务变更的通知》，2025 年 3 月 25 日。用于第 7.1 节入口说明。

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/nd?no=83

[6] 法答网公开范围

最高人民法院《法答网正式上线最高人民法院组织召开工作部署会》，2023 年 6 月。用于第 3.3 节内网与公开精选答问的区分。

https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/405202.html

[7] 法律文献检索书目

于丽英： 《法律文献检索》第 5 版，北京大学出版社，2025 年，ISBN 9787301358597。书目信息核对自出版社旗舰店商品页。用于第 11.3 节。

https://detail.youzan.com/show/goods?alias=2xdzelw4aiojz6l

[8] 其他推荐书目

杨洪浦：《法律检索牵星术：律师法律检索指南》，中国法制出版社，2021 年。齐晓丹等：《类案检索方法指引》，法律出版社，2020 年。书目核对自公开馆藏或图书目录；按实际借阅版本引用。

https://books.google.com/books?id=EbRxzwEACAAJ

杨洪浦书目 https://search.megbook.com.tw/mall/detail.jsp?proID=3637650

来源说明项目与维护

[9] 中文文库与资源导航

第 11.1 节依据各项目 README 与公开阅读页介绍。三个项目的完整链接分别见第 11.1 节。资源收录、文本来源及许可分别检查，不推定所有内容均现行有效或可自由再发布。

https://github.com/LawRefBook/Laws

[10] 文档处理与引文提取

第 11.2 节依据 OCRmyPDF 与 eyecite 项目文档介绍。两个项目及 Free Law Project 的链接分别见第 11.2 节。工具处理能力不等于法律真实性或引文支持度核验。

https://github.com/ocrmypdf/OCRmyPDF

资料核对范围

本版重点复核案例参照规则、历史版本、公开与权限服务的区分、标准平台迁移及推荐书目。平台入口与项目功能说明依据各官方或提供方公开资料，资料核对方式见编写说明。

资源更新记录

资源名称及所在节：_____ 查询日期及访问状态：_____ 所核对的页面或文档：_____ 范围或权限变化：_____ 替代路径及处理结果：_____